

1500748-95.2019.8.26.0323
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/03/2022
... - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
JULIANO NATAL DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JULIANO NATAL DA SILVA, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a autoria do crime tipificado no artigo 28, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

1500748-95.2019.8.26.0323 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500748-95.2019.8.26.0323
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
JULIANO NATAL DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JULIANO NATAL DA SILVA, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a autoria do crime tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06, conforme os fatos narrados na exordial de fls. 87/88.

O feito iniciou-se seguindo o rito sumaríssimo, no Juizado Especial Criminal desta comarca. Contudo, em razão da não localização do suposto autor dos fatos, os autos

foram redistribuídos para este Juízo, sendo que, até a presente data, a denúncia não foi recebida.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Hipótese de extinção de punibilidade pela prescrição.

Cumprе registrar que a prescrição, na forma do artigo 61, do Código de Processo Penal, é de ser conhecida a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo juiz.

No caso dos autos, necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena em abstrato. Explico.

O crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, possui prazo prescricional fixado no artigo 30, da mesma Lei, em 02 (dois) anos.

Assim, considerando que, desde fatos, em 22/04/2019, até o presente momento, não ocorreu qualquer causa de suspensão ou interrupção prescricional, é forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em 21/04/2021.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JULIANO NATAL DA SILVA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, combinado com os artigos 30, da Lei 11.343/06 e 61, caput, do Código de Processo Penal.

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder à sua destruição.

Após o trânsito em julgado, com relação ao valor apreendido às fls. 05/06, intime-se o Juliano para levanta-lo, corrigido e atualizado. Não sendo essa quantia reclamada, no prazo referido no artigo 123, do Código de Processo Penal, deposite-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

Sem custas, "ex vi legis".

No mais, também após o trânsito em julgado desta sentença, adotem-se as seguintes providências: a) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; b) Atualize-se o histórico de partes; e c) Adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se com baixa

P.I.C

Lorena, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA